

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1972/2530

นายสุธี สุจิชากรพงษ์
นางสาวสุธัญญา สืบสัตย์ตระกูล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118, มาตรา 456

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 182, มาตรา 243

จำเลยให้การว่าซื้อที่ดินและตึกแถวรายพิพาทจริง โดยทำนิติกรรมขายฝาก แต่โจทก์ให้จดทะเบียนเป็นสัญญาซื้อขายเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาขายฝาก หากเป็นจริงดังจำเลยอ้างสัญญาซื้อขายย่อมตกเป็นโมฆะ บังคับไม่ได้ โจทก์ย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวพิพาทส่วนโจทก์จะได้กรรมสิทธิ์และมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยตามสัญญาขายฝากหรือไม่ เป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาในภายหลัง คดีจำเป็นต้องฟังพยานต่อไป(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 จำเลยขายที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทให้โจทก์ในราคา 600,000 บาท จำเลยได้รับชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว จำเลยไม่ออกจากตึกแถวพิพาท เป็นเหตุให้โจทก์เสียหายโดยอาจนำตึกแถวให้เช่าจะได้ค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาทรวมเป็นเงิน 60,000 บาท ขอให้ศาลบังคับจำเลยและบริวารออกจากตึกแถวพิพาท และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 60,000 บาท กับ

ค่าเสียหายเดือนละ 12,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 จนกว่าจะออกจากตึกแถวของโจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยได้จดทะเบียนขายที่ดินพร้อมตึกแถวให้แก่โจทก์จริงแต่ความจริงโจทก์จำเลยตกลงจะทำนิติกรรมขายฝาก ขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินและตึกแถวพิพาทและให้จำเลยไถ่คืนในราคาเดิม

ชั้นที่สองสถาน คู่ความต่างสละข้อต่อสู้อื่นทั้งหมด ตลอดจนเรื่องค่าเสียหายคงให้ศาลชี้ขาดเพียงประเด็นเดียวว่า การซื้อขายตามสัญญาที่โจทก์กล่าวอ้างเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด หรือว่าเป็นการขายฝากตามข้อต่อสู้ของจำเลย โดยกำหนดให้จำเลยนำสืบก่อน และจำเลยขอถอนฟ้องแย้ง

ก่อนถึงวันนัดสืบพยานจำเลย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ถึงวันนัดสืบพยานจำเลยศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ววินิจฉัยว่าตามข้อต่อสู้ของจำเลยไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิอยู่ในตึกแถวพิพาทต่อไป เพราะถึงแม้จะฟังว่าสัญญาที่โจทก์กล่าวอ้างเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือเป็นสัญญาขายฝากก็ตาม กรรมสิทธิ์ย่อมตกเป็นของโจทก์ จำเลยไม่มีสิทธิอยู่ในตึกแถวพิพาทต่อไปพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวพิพาทและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับแต่เดือนกันยายน 2526 จนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากตึกแถว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'เห็นว่าคดีนี้จำเลยให้การว่าการซื้อขายที่ดินและตึกแถวรายพิพาทความจริงโจทก์จำเลยตกลงจะทำนิติกรรมขายฝากกัน แต่โจทก์ให้จดทะเบียนเป็นสัญญาซื้อขายไว้เท่ากับยกข้อต่อสู้ว่าสัญญาซื้อขายเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาขายฝากเป็นการกล่าวอ้างว่าสัญญาซื้อขายเกิดจากเจตนาลวงของกลุ่มกรณีโดยกลุ่มกรณีมีเจตนาแท้จริงที่จะทำสัญญาขายฝากกัน หากเป็นความจริงดังจำเลยอ้างสัญญาซื้อขายก็ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118 ใช้บังคับไม่ได้ เมื่อสัญญาซื้อขายใช้บังคับไม่ได้ โจทก์ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวพิพาทตามสัญญาซื้อขายส่วนโจทก์จะได้กรรมสิทธิ์และมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยตามสัญญาขายฝากหรือไม่ เป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาในภายหลัง คดีจำเป็นต้องฟังพยานต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อพิพากษาใหม่

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

นิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 117 วรรคสองให้
บังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายอันว่าด้วยนิติกรรมอำพรางซึ่งหมายความว่า
นิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นจะบังคับกันได้ ต้องเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
ด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1145/2508)คดีนี้นิติกรรมซื้อขายที่ดินและตึกแถว
อำพรางนิติกรรมขายฝาก สัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะตามมาตรา 118 วรรคแรก
ต้องบังคับตามนิติกรรมขายฝากแต่ไม่ได้จดทะเบียนขายฝากจะบังคับได้หรือไม่ ซึ่ง
นิติกรรมต่างประเภทกันเช่นนี้ศาลฎีกาไม่ถือว่าการจดทะเบียนนิติกรรมอย่างหนึ่ง
เป็นการจดทะเบียนนิติกรรมอีกอย่างหนึ่งด้วย นิติกรรมขายฝากอำพรางนิติกรรม
จำนอง ไม่ถือว่าการจดทะเบียนขายฝากเป็นการจดทะเบียนทำนิติกรรมจำนองด้วย
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2239/2517) นิติกรรมจำนองอำพรางนิติกรรมซื้อขาย ไม่
ถือว่าการจดทะเบียนจำนองเป็นการจดทะเบียนทำนิติกรรมซื้อขายด้วย (คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 950/2525) นิติกรรมซื้อขายอำพรางนิติกรรมขายฝาก ไม่ถือว่าการจด
ทะเบียนซื้อขายเป็นการจดทะเบียนทำนิติกรรมขายฝาก (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 165/2527) แต่นิติกรรมซื้อขายกับนิติกรรมการให้ ถือเป็นประเภทเดียวกันและ
ถือว่าการจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายเป็นการจดทะเบียนนิติกรรมการให้หรือกลับกัน
ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 903-906/2484, 976-977/2496) และนิติกรรมขายฝาก
ถือว่าเอกสารสัญญาขายฝากเป็นหลักฐานการกู้เงินบังคับกันในเรื่องกู้เงินได้ (คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2239/2517, 862-863/2520, 2403/2520, 3093-3094/2524) คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้เทียบได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 165/2527 ผลของคดีก็
คือบังคับตามนิติกรรมขายฝากที่ถูกอำพรางไม่ได้สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นโมฆะ
ต้องบังคับตามเรื่องลามิควรได้โดยโจทก์ต้องคืนที่ดินให้จำเลยและจำเลยต้องคืน
เงินให้โจทก์ คดีนี้คู่ความสละประเด็นอื่น ดัดใจให้ศาลวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่า
สัญญาที่ฟ้องร้องเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาขายฝากตามข้อต่อสู้ของจำเลย โดย
จำเลยขอถอนฟ้องแย้งเรื่องขอไถ่ที่ดินและตึกแถวคืนคงหมายความว่าถ้าเป็นสัญญา

ซื้อขายก็ให้บังคับตามฟ้องโจทก์ ถ้าเป็นสัญญาขายฝากก็เป็นนิติกรรมอำพรางต้อง
ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นงดสืบพยานแล้วชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นว่า แม้จะเป็นสัญญาซื้อ
ขายหรือขายฝากจำเลยก็ไม่มีสิทธิอยู่ในที่พิพาทและตีกแถวอีกต่อไป เพราะ
กรรมสิทธิ์ตกเป็นของโจทก์แล้ว จึงต้องออกจากที่ดินและตีกแถวพิพาทพร้อมกับใช้
ค่าเสียหาย ซึ่งไม่ถูกต้องกับหลักการค้ำประกันได้ข้างต้นแต่ถ้าจะงดสืบพยานแล้ว
วินิจฉัยว่าบังคับตามนิติกรรมขายฝากไม่ได้เพราะไม่ได้จดทะเบียนขายฝากและให้
ค้ำประกันได้แก่กัน ก็คงไม่มีเหตุอะไรจะทำไม่ได้ เพราะไม่จำเป็นต้องสืบพยาน
กันต่อไปแล้ว คงมีปัญหาเพียงจะพิพากษาให้คู่ความค้ำประกันได้แค่ไหน เพราะตาม
ประเด็นที่เหลือเข้าใจว่าจะไปไม่ถึงการที่จะบังคับให้คืนที่ดินและตีกแถวหรือคืนเงิน
แก่กัน ซึ่งก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง มานิตย์สุธาพร